

0002582-86.2015.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 198/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1429/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Carneiro de Camargo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002582-86.2015.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002582-86.2015.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 198/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1429/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Carneiro de Camargo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra MATHEUS CARNEIRO DE CAMARGO, qualificado. Narrou a denúncia que no dia 21 de setembro de 2015, por volta das 16h45, na Rua Teresa Muraroli, nº55, Centro, nesta comarca, o denunciado e os adolescentes Murilo Henrique Bezerra, Alexandre de Souza Lopes e Roberto Túlio Rodrigues Pereira, agindo em concurso, com unidade de desígnios e mediante auxílio mútuo, subtraíram coisa móvel alheia, consistindo em uma bicicleta marca Tornado, avaliada em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma (faca) contra a vítima Cassiano Henrique de Souza; nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, corrompeu e facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, isto é, Murilo Henrique Bezerra, Alexandre de Souza Lopes e Roberto Túlio Rodrigues Pereira, com eles praticando infração penal. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, e art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 17/03/2016 (fl. 46).

Citado, em defesa prévia, o acusado pleiteou sua absolvição por ausência de provas. Arrolou testemunhas (fls. 54/60).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, 5 (cinco) testemunhas e interrogado o acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou a absolvição, por ausência de provas.

A seu turno, a Defesa também pugnou pela absolvição do acusado, pelo mesmo motivo. É o relatório. Fundamento e decidido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana dos boletins de ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fl. 14), bem como da prova oral colhida.

Não há, contudo, provas suficientes para se atribuir a autoria ao acusado, a qual a negou quanto a ambos os crimes imputados na peça de ingresso. É o que será explicitado adiante.

A vítima Cassiano Henrique de Sousa, em juízo, confirmando o depoimento prestado na fase inquisitorial, aduziu que na época dos fatos possuía 14 (quatorze) anos de idade; disse antes que circulava com sua bicicleta enfrente ao Condomínio Chácara Maria Tereza, mas na verdade ocorreu em outro local; quando se deparou com três rapazes que andavam de bicicletas e um quarto que estava a pé; um deles mostrou a faca, a qual ele segurava junto com uma manopla da bicicleta que andava; o mesmo rapaz que estava com a faca, disse que queria a bicicleta e que se a vítima falasse para alguém: "o bafuio iria ficar louco"; posteriormente, aquele que estava a pé levou a bicicleta, a qual foi paga pelo genitor do ofendido em doze prestações de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); momentos antes do roubo o declarante já tinha visto esses rapazes, no entanto, no momento do roubo eles tamparam os rostos; reconheceu dois sujeitos que praticaram o delito, porém, não sabe se eles eram o sujeito que estava com a faca na mão; no suporte de garrafa da bicicleta havia uma caixa de som cor branca e também foi subtraída; identificou por fotos; era criança e por isso alterou sua versão sobre o local do ocorrido.

A seu turno, a testemunha Armando Nelcidio Golçalves, investigador de polícia aclarou que foram procurados pela vítima do roubo da bicicleta com imagens das redes sociais dos acusados; a vítima relatou que andava com sua bicicleta quando foi abordado por quatro rapazes; um deles o perguntou a hora e na sequência, um outro rapaz mostrou uma faca; diante das imagens apresentadas, começaram as diligências; encontraram os acusados; em reconhecimento pessoal, a vítima reconheceu os autores da subtração; o ofendido não soube dizer quem estava com a faca naquele dia; a faca não foi localizada; os autores estavam com capuz; negaram a prática do delito; ao irem até a residência de Alexandre de Souza, se depararam

com uma bicicleta coberta com um lençol; identificaram como sendo a bicicleta da vítima.

Antônio Marcos Fernandes, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega, depondo em semelhante sentido.

Em contrapartida, a testemunha Murilo Henrique Bezzerá, menor infrator, aduziu que foi ele o autor do roubo; subtraiu a bicicleta da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca; e MATHEUS não estava na hora da subtração.

A ausência do increpado no local do ocorrido foi corroborada pela testemunha Massel Batista Luz, o qual esclareceu que não presenciou o ocorrido; conhece o acusado de vista; no dia dos fatos, passou no local conhecido como "Vista Alegre" e se deparou com o acusado e sua família nadando; permaneceu na represa das 16h até às 18h20; o acusado estava o tempo todo no local.

Na mesma linha, a testemunha Raquel Laurindo Alves informou que não presenciou os fatos; estava na represa "Vista Alegre" desde às 14h até às 18h30; o acusado chegou junto com ela e permaneceu durante todo este período no local.

Nota-se que a vítima alterou sua versão sobre o local em que a subtração teria ocorrido, o que infirma a fidedignidade dos relatos que apresentou. Assim, embora a palavra do ofendido, em regra, mereça relevo, na hipótese dos autos, tal destoa dos demais elementos de convicção produzidos, com destaque para os depoentes que relataram ter visto o increpado, no dia, hora e local do fato, em outra localidade. De conseguinte, observada a contradição que macula o conjunto probatório produzido, deve prevalecer a dúvida em favor do denunciado, por força do princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII da CF/88, e do postulado in dubio pro reo, que deste decorre.

Destarte, de rigor a absolvição.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para ABSOLVER o réu MATHEUS CARNEIRO DE CAMARGO, qualificado nos autos, da imputação dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e no art. 244-B do ECA, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

Sem custas processuais.

Intime-se a vítima desta sentença (art. 201, §1º, CPP).

Após o trânsito em julgado: a) quanto aos eventuais bens apreendidos pendentes de restituição, proceda-se na forma do art. 123 do CPP; b) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016).

Santa Cruz Das Palmeiras, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA